



Nr. 498 Ministerbesprechung vom 30. September 1931, 17 Uhr

R 43 I/1452, S. 811–817

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Gutbrod, Pünder, Meissner, Weismann, Schöffner, Geib; MinDir. Zechlin, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Sitzler, Grieser, Weigert; MinDirig. Feig; MinR Feßler, Poerschke, Joachim, Beisiegel, Vogels; ORegR Raps; Referent Pohl, Nothaas; RbkPräs. Luther; PrFM Höpker Aschoff; PrMinDir. Strunden; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Lohnregelung im Ruhrbergbau.
2. Fortsetzung der Beratung über den Entwurf der dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

1. Lohnregelung im Ruhrbergbau.

Nach einleitenden Worten des *Reichsarbeitsministers* ¹ erläuterte Ministerialdirektor Dr. Sitzler den mit Schreiben vom 30. September 1930 [...] übersandten Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über den Steinkohlenbergbau ². Er bemerkte hierzu, daß die Arbeitgeberseite es lieber sehen werde, wenn der Schiedsspruch, so wie er gefällt sei ³, für verbindlich erklärt werde und wenn die Abkürzung der Laufdauer der durch Schiedsspruch zustande gekommenen Tarife später in größerem Rahmen durchgeführt werde. Der Bergbau wende sich auch gegen die in der Notverordnung vorgesehene Subvention durch Entlastung von den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung ⁴. Die Arbeiterschaft werde den Erlaß der Notverordnung insofern peinlich empfinden, als zum ersten Male eine Lohnregelung durch Notverordnung erfolge, und schließlich treffe die Notverordnung auch die Schlichter sehr empfindlich, weil ihr Spruch dadurch desavouiert werde. Aus all diesen Gründen glaube er persönlich empfehlen zu müssen, von einer neuen Notverordnung abzusehen und den Schiedsspruch für verbindlich zu erklären.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg führte aus, daß ein Weg gefunden werden müsse, die Laufzeit der im Schiedsspruch gefundenen Regelung abzukürzen. Entweder müsse man durch Notver-

¹ S. zur bisherigen Beratung Dok. Nr. 486, P. 1.

² Der NotVOEntw. verlängerte den am 30.9.31 ablaufenden Lohnarbeitsvertrag bei gleichzeitiger Lohnsenkung um 7%. Der Tarifvertrag sollte erstmalig zum 30.11.31 kündbar sein. Für die Zeit vom 1. 10.–30.11.31 wurden die Untertagearbeiter im Steinkohlenbergbau des Ruhrgebiets und ihre Arbeitgeber von der Beitragspflicht zur ALV befreit (Entw. mit Anschreiben des RArbM vom 30.9.31 in R 43 I/2178, Bl. 362–364).

³ Der Schiedsspruch war am 29.9.31 gefällt worden. Der Tarifvertrag hatte bei einer Lohnsenkung um 7% eine Laufzeit vom 1.10.31–31.1.32. Das Arbeitszeitabkommen war unverändert bis zum 31.3.32 verlängert worden (DAZ Nr. 447–448 vom 30.9.31).

⁴ S. auch Dok. Nr. 343.

ordnung die Dauer der neuen Tarifregelung abkürzen oder man müsse bei der Verbindlichkeitserklärung gleichzeitig bekanntgeben, daß die Neuregelung nicht bis zum 1.2.1932, wie im Schiedsspruch vorgesehen, dauern werde, sondern daß eine Abkürzung im Gesamtrahmen des Wirtschaftsprogramms der Reichsregierung erfolgen werde.

Reichsbankpräsident *Dr. Luther* äußerte sich besorgt darüber, daß durch die Übernahme des Ausfalls an Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung auf die Reichskasse ein erkennbares Defizit im Reichsetat entstehen könnte. Er warnte eindringlich vor der dadurch eintretenden Diskreditierung der Stabilität der deutschen Verhältnisse gegenüber dem Auslande.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er den Erlaß einer neuen Notverordnung im Sinne der Vorlage des Reichsarbeitsministers für die richtige Lösung halte.

Staatssekretär *Dr. Meissner* regte an, der Notverordnung eine andere Formulierung zu geben, durch die der Reichspräsident nicht unmittelbar mit der Lohnfrage belastet werde. Er schlug vor, den § 1 etwa in dem Sinne zu fassen, daß es heißt: Der Reichsarbeitsminister wird ermächtigt, bei der Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen, die auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 27. 9.⁵ ergangen sind, die getroffene Regelung zu ändern.

Auch der *Reichswehrminister* sprach sich eindringlich dafür aus, einen Weg zu finden, der den Reichspräsidenten aus der Sache soweit wie möglich heraushält. Dieser Auffassung trat auch Staatssekretär *Joël* bei.

Es wurde beschlossen, die Notverordnung entsprechend der Anregung von Staatssekretär Meissner umzuarbeiten, im übrigen aber dem Herrn Reichspräsidenten den Erlaß der neuen Notverordnung vorzuschlagen⁶.

2. Fortsetzung der Beratung über den Entwurf der dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

Arbeitslosenversicherung.

Der *Reichsarbeitsminister* legte die mit Schreiben vom 30.9.1931 übersandte Berechnung des Finanzbedarfs in Alu und Kru im Winterhalbjahr 1931/32 bei Annahme eines winterlichen Maximums von 6,5 Millionen Arbeitslosen vor und erläuterte die Berechnungen im einzelnen. Die Zusammenstellung schließt mit einem Fehlbetrag von insgesamt 146 Millionen RM⁷.

Reichsbankpräsident *Dr. Luther* betonte die Notwendigkeit, diesen Fehlbetrag unter allen Umständen abzudecken, da man im Ausland in der Beurteilung der Stabilität der Mark gerade in der jetzigen Zeit überempfindlich sei und daß auch Kräfte am Werke seien, jede, auch nur entfernte Möglichkeit auszunutzen, die Reichsmark an das Schicksal des englischen Pfundes anzuhängen. Daher müsse der Reichsetat unter allen Umständen in Ordnung sein.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß am Schluß der Beratung durch das Reichskabinett über den Gesamtkomplex der Notverordnung ein Überblick über das Etatsdefizit herbeigeführt werden würde⁸ und daß alsdann über die Bereinigung dieses Defizits eine klare Entscheidung fallen müsse.

⁵ NotVO über die Beilegung von Schlichtungsstreitigkeiten öffentlichen Interesses vom 27.9.31 (RGBl. I, S. 513).

⁶ S. die 2. NotVO über die Beilegung von Schlichtungsstreitigkeiten öffentlichen Interesses vom 30.9.31 (RGBl. I, S. 521). Gegen die Befreiung des Ruhrbergbaus von der ALV-Beitragspflicht protestierten der Dt. Braunkohlen-Industrie-Verein (Telegramm vom 1.10.31, R 43 I/2178, Bl. 381–382), der Verband Sächsischer Industrieller (Telegramm vom 2.10.31, R 43 I/2178, Bl. 384–385) und der Wirtschaftsverband Mitteldeutschland (Schreiben vom 2.10.31, R 43 I/2178, Bl. 389–391). Zur Begründung der Ablehnung s. Dok. Nr. 343, Anm. 3. Vgl. auch die VOen über die Befreiung von der Beitragspflicht zur ALV vom 3.10.31 (RGBl. I, S. 570) sowie vom 9.10.31 (RGBl. I, S. 584).

⁷ Die Aufstellung befindet sich in R 43 I/2041, Bl. 281–283. Im einzelnen ergab sich für die Arbeitslosenunterstützung ein Fehlbetrag von 17 Mio RM, für die Krisenunterstützung ein Defizit von 125 Mio RM. Die Gemeinden mußten mit einer Mehrbelastung von 25 Mio RM in der Fürsorge rechnen. Hierzu Schäffers Tagebuch vom 29.9.31, IfZ ED 93, Bd. 14, Bl. 861 bis 863.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 505, P. 2.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß der Fehlbetrag von 146 Millionen RM notfalls durch Einsparung auf anderen Gebieten beschafft werden müsse.

Sodann ging das *Reichskabinett* auf die Vorlage des Reichsarbeitsministers vom 29.9.1931 [...] ein⁹. Die Einzelheiten der Vorlage wurden von Ministerialdirektor Dr. Sitzler erläutert. Auf Grund der Aussprache wurde der durch Art. 1 der Vorlage eingefügte neue § 56 a gestrichen¹⁰.

Im übrigen wurde die Vorlage nach Antrag unverändert angenommen¹¹. Die Unterstützungsdauer in der Arbeitslosenversicherung soll auf 20 Wochen herabgesetzt werden. Für die Saisonarbeiter soll die Unterstützungsdauer der Arbeitslosenversicherung künftig nur noch 16 Wochen betragen. In diesem Sinne wird der Reichsarbeitsminister auf die Reichsanstalt einwirken.

Siedlungswesen.

Der *Reichsarbeitsminister* nahm Bezug auf die den Reichsministern zugegangene Vorlage [...] ¹².

Ministerialdirektor *Weigert* erläuterte die einzelnen Artikel und ferner den der Vorlage beigefügten Entwurf der Vereinbarung zwischen Reich und Preußen.

Reichsminister *Treviranus* stellte die in seiner Vorlage vom 29.9.1931 [...] formulierten Abänderungsanträge zu § 9, 18 und 23 ¹³.

Das *Reichskabinett* erteilte der Vorlage des Reichsarbeitsministers sowie dem Entwurf der Vereinbarung zwischen Reich und Preußen ¹⁴ seine Zustimmung mit der Maßgabe, daß im § 9 gesagt wird, daß der Reichskommissar seine Stellvertreter nicht im Einvernehmen, sondern im Benehmen mit der Landesregierung zu bestellen hat.

Zur Frage der Unterstellung des Reichskommissars unter den Reichsarbeitsminister oder eine andere Zentralstelle erklärte der *Reichskanzler* mit dem Reichsarbeitsminister gesondert verhandeln zu wollen.

Ferner soll in dieser Aussprache auch die Frage behandelt werden, ob dem Antrag des Reichsministers Treviranus auf Einfügung des § 23 – s. Vorlage vom 29. 9. [...] – entsprochen werden soll ¹⁵.

⁹ Die Vorlage befindet sich in R 43 I/2041, Bl. 266–270.

¹⁰ Dieser neue § 54 a sollte den Präs. der RAfAuA ermächtigen, Ausnahmen vom Verbot der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung zu gestatten (R 43 I/2041, Bl. 267).

¹¹ S. den 2. Teil der 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.10.31 (RGBl. I, S. 541).

¹² Die Vorlage enthielt Bestimmungen über die landwirtschaftliche Siedlung, die vorstädtische Kleinsiedlung, die Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose sowie den Entw. einer Vereinbarung zwischen Reich und Preußen (R 43 I/1287, Bl. 92–102).

¹³ RM Treviranus hatte in seiner Vorlage vom 29.9.31 folgende Abänderungen am NotVOEntw. des RArbM vorgeschlagen: Der Rkom. für die vorstädtische Kleinsiedlung sollte nicht dem RArbM, sondern dem RK unmittelbar unterstehen (§ 9). § 18, der den Bewerber für eine Kleinsiedlerstelle verpflichtete, sich einer Beratung für die Bewirtschaftung seines Geländes zu unterwerfen, und sich einer Absatzgenossenschaft anzuschließen, sollte gestrichen werden. Als § 23 sollte die Bestimmung neu aufgenommen werden, daß der RK bei Meinungsverschiedenheiten auf den Arbeitsgebieten der vorstädtischen Kleinsiedlung und der ländlichen Siedlung entscheiden sollte (R 43 I/1287, Bl. 103–104).

¹⁴ Der Protokollentw. enthielt folgende Bestimmungen: Die Siedlungsbehörden durften Anordnungen nur im Einvernehmen von Reich und Preußen erlassen. Zur einheitlichen Durchführung der Siedlung wollte Preußen einen Stkom. ernennen. Alle Mittel für die landwirtschaftliche Siedlung sollten über die Dt. Siedlungsbank geleitet werden. Die bereitgestellten Mittel sollten möglichst effektiv eingesetzt werden (R 43 I/1287, Bl. 100–102).

¹⁵ In der Chefbesprechung vom 5.10.31 entschied der RK, daß die sachliche Zuständigkeit für alle Siedlungsvorschriften beim RArbM verbleiben sollte, daß aber zur praktischen Durchführung der Maßnahmen ein Rkom. zu bestellen sei. Der RFM schlug zur Durchführung der Kleinsiedlung die Bildung eines engeren Kabinettsausschusses vor, der aus dem RK, dem RArbM und RM Treviranus bestehen sollte. Der RArbM erklärte sich unter der Voraussetzung mit dem Vorschlag einverstanden, daß die Formulierung des Beschlusses seiner Auffassung Rechnung trage (Aufzeichnung des MinR Feßler vom 20.10.31, R 43 I/1290, Bl. 80). Der Entw. des RArbM wurde in das Kapitel II des 4. Teils der 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen [...] vom 6.10.31 (RGBl. I, S. 551) übernommen.

Zitierhinweis

Nr. 498 Ministerbesprechung vom 30. September 1931, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1772–1775 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D498>